

1501301-65.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262469/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 20477712 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

1741/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2262469 - DEL.POL.S.BRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501301-65.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501301-65.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262469/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 20477712 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

1741/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2262469 - DEL.POL.S.BRANCA, 1741/21/515 -

DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO FERREIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

V I S T O S.

RICARDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, segundo peça acusatória, no dia 25 de setembro de 2021, às 14h50, na Rua José Pires de Albuquerque, n.º 121, Jardim São José, na Cidade e Comarca de Santa Branca, trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciadas em 15 (quinze) pedras de crack, além de 1 (um) invólucro de maconha, para fins de tráfico.

De acordo com a peça acusatória, segundo o apurado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no local dos fatos, que se trata de um ponto afamado pela venda de drogas, ou seja, uma "biqueira", e flagraram o Denunciado praticando a

mercancia ilícita.

Ao visualizar a viatura, o Denunciado tentou empreender fuga, caminhando, mas acabou por ser abordado pelos policiais, os quais encontraram no bolso direito de sua calça o estupefaciente, além de R\$61,00 (sessenta e um reais) em espécie, bem como um celular antigo, da marca LG, comumente usado para o tráfico de drogas.

O Auto de Apreensão de fls. 21 indica que foram apreendidos com o Denunciado 15 (quinze) pedras de crack, com peso bruto de 4,16 g., e 1 (um) invólucro de maconha, com peso bruto de 2,51 g.

O Laudo de Constatação Prévia (fls. 25/28) e o Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 131/133) revelaram resultado positivo para cocaína e maconha.

O Denunciado foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo posteriormente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 50/53).

O Boletim de Ocorrência encontra-se encartado às fls. 18/20.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 21.

Às fls. 25/28 consta o Laudo Pericial de Constatação Prévia de Entorpecente e, às fls. 131/133, o Laudo de Exame Químico Toxicológico.

A Denúncia foi oferecida às fls. 140/141.

O réu foi notificado (fls. 162), tendo apresentado defesa prévia às fls. 163/164.

A denúncia foi recebida às fls. 169/170 e o réu citado (fls. 185).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 08.02.2022, em ambiente virtual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls. 187/193).

Na mesma oportunidade, as partes apresentaram suas alegações finais orais, requerendo o I. representante do Ministério Público a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006, no que foi acompanhado pela D. Defesa. Foi, ainda, deferido o pedido formulado pela defesa para revogação da prisão preventiva do réu, sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 195/196).

É o relatório.  
Decido.

A hipótese é de desclassificação da conduta.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 18/20), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21), pelo Laudo Pericial de Constatação Provisória (fls. 25/28), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 131/133), bem como pelas provas orais colhidas.

Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21) indicou que foram apreendidos com o réu 15 (quinze) pedras de crack, com peso bruto de 4,16 g., e uma porção de maconha, com peso bruto de 2,51 g., sendo que o Laudo de Constatação Prévia de fls. 25/28 e o Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 131/133 revelaram resultado positivo para as referidas substâncias.

Não verifico, todavia, provas suficientes para afirmar que as substâncias

entorpecentes teriam como destinação a mercancia ilícita.

As testemunhas, policiais militares, Alexandre Fernandes de Oliveira e Willian Rodrigues, em depoimentos prestados perante este Juízo, relataram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela área central da cidade, quando ao adentrarem a via que dá acesso ao bairro Vila Batista, local conhecido como de venda de drogas, avistaram dois indivíduos negociando entorpecentes. Ao perceber a presença da viatura, um dos indivíduos se evadiu em direção ao bairro, enquanto o outro, apontado como sendo o réu, tirou o celular do bolso fingindo fazer uma ligação e foi caminhando pela via, sendo de pronto abordado. Em revista pessoal, foram encontrados, no bolso direito da calça jeans que o acusado usava, quinze pedras de crack acondicionadas em papel alumínio, um pedaço de maconha embalado em plástico transparente, sessenta e um reais em espécie, em cédulas diversas, além de um celular modelo antigo. Questionado, não declinou quem era o indivíduo que empreendeu fuga e informou que mensalmente ia até aquele local e comprava cerca de duzentos a trezentos reais de entorpecente e o levava para a cidade de Salesópolis, onde afirmou residir, não mencionando se era ou não usuário. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhado para a delegacia de Jacareí.

Há, é certo, fatos que ensejam suspeitas, como a negociação entre o réu e terceira pessoa (não identificada), conforme narrado pelos milicianos, a quantidade, acondicionamento e tipos diferentes de drogas apreendidas com o réu, além do local dos fatos se tratar de ponto conhecido como de tráfico.

Contudo, não se tem notícias de que os policiais militares tenham visualizado algum ato ou movimento feito pelo acusado que denotasse seguramente a venda de drogas por ele, podendo, por certo, estar no local apenas na qualidade de comprador.

No mais, as quantidades de drogas apreendidas com o réu não são de todo incompatíveis com o uso próprio e nem se verifica que este carecesse de recursos para justificar a compra das drogas.

Com efeito, as provas documental e oral produzidas comprovam que, ao tempo dos fatos, o réu exercia atividade laboral, recebendo salário, conforme documentos acostados às fls. 85/99, os quais foram reconhecidos como verdadeiros pela testemunha José Evaldo Flores, patrão do acusado, que confirmou a relação empregatícia e também pela testemunha Joaquim Cordeiro de Cristo que afirmou ter trabalhado com o réu na fazenda da primeira testemunha.

Nesse sentido, aliás, as considerações feitas pelo Ministério Público: “Os policiais militares narraram que presenciaram o réu juntamente com terceira pessoa não identificada numa negociação de drogas. Ora, não se sabe se o réu estava comprando ou vendendo. Durante a instrução probatória não restou provada acima da dúvida razoável que o réu estivesse vendendo. Ao revés, a prova produzida pela I. defesa comprova que o réu tinha ocupação lícita e que, provavelmente, adquiriu a substância entorpecente para consumi-la em seu local de trabalho, isto é, uma fazenda na zona rural”.

O réu, por sua vez interrogado, confirmou a propriedade das drogas apreendidas, negando, contudo, que estas se destinavam à comercialização, alegando tê-las adquirido para uso próprio.

Nessa ótica, carecendo-se de prova segura da traficância ou, ao menos, existindo dúvidas sobre a efetiva destinação das drogas apreendidas, constatando tratar-se apenas de usuário, impõe-se a desclassificação do delito para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, são aquelas normais à espécie.

Em que pese o acusado ostentar condenações anteriores, verifico que na data do fato, o réu era reincidente por crime patrimonial, não havendo indício de envolvimento anterior com o tráfico.

Sendo assim e, considerando-se o tempo em que ficou preso por este processo, entendo cabível e mais adequada à hipótese, a aplicação ao réu da pena de ADVERTÊNCIA VERBAL.

Destarte, atendidos os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como considerando-se as circunstâncias acima apontadas para a dosagem da sanção, aplico ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, DESCLASSIFICO a conduta tipificada na denúncia no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para a descrita no artigo 28, caput, da referida lei e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RICARDO FERREIRA DA SILVA pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência (art. 28, I, Lei 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, ainda após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de advertência.

P.I.C.

Santa Branca, 15 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA